

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2051/2535

นายวิสุทธิ์ พัฒนสิน

โจทก์

นายทนต์ศักดิ์ ภัคดีชัยกุล

จำเลย

นายจินดา ดิยวัฒน์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน
2531 จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (ทั้งนี้คำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน
21,350 บาท)

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,63)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดย
จำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อ
ศาลชั้นต้น (อันดับ 48,50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว

นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้อง ชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทระ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>